

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1925/2534

บริษัท ไพนุลย์ ประกันภัย จำกัด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 609

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา

ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ.2534 มาตรา

เมื่อปรากฏว่าเหตุที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ สูญหายไปในระหว่างการขนส่ง ของจำเลย
มิได้เกิดจากการทุจริตของพนักงานจำเลย จำเลยจึงต้อง รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย
เฉพาะที่ไปรษณีย์นิเทศกำหนดไว้เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.เค.เจมส์
ได้ส่งทับทิมเจียรไนและพลอยสีน้ำเงินเจียรไนจำนวน 8,411 เม็ด น้ำหนัก
976.16 กะรัต ราคา 88,119.23 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย 2,024,539.31
บาทไปจำหน่ายให้บริษัทอาเมอร์เจม จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยฝากส่งต่อ
จำเลย เสียค่าธรรมเนียมส่งเป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ ลงทะเบียนต่างประเทศและผู้ส่งได้
เอาประกันภัยสินค้านี้ดังกล่าวสำหรับความเสียหายหรือสูญหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง

การส่งไว้กับโจทก์การส่งดังกล่าวผู้ส่งได้แจ้งให้จำเลยทราบรายละเอียดของสิ่งที่
บรรจุอยู่ภายในไปรษณีย์ภัณฑ์ ตลอดจนน้ำหนักและราคาอันแท้จริงในแบบพิมพ์ตาม
ระเบียบของจำเลยแล้วก็ได้ดำเนินการผ่านพิธีการทางศุลกากรถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ปรากฏว่าพนักงานลูกจ้างของจำเลยจงใจหรือมิฉะนั้นก็ประมาทเลินเล่อไม่จด
บันทึกการไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวในบัญชีคุมจำนวนและน้ำหนักของ
ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่จะแยกชนิดและประเภทจัดส่งตามระเบียบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การตรวจสอบและป้องกันการสูญหาย เป็นเหตุให้ไปรษณีย์ภัณฑ์ ดังกล่าวถูกลักไป
จากความดูแลรักษาของจำเลย พนักงานลูกจ้างของจำเลยต้องรับผิดชอบในผลแห่งการก
ระทำดังกล่าวอันเป็นการละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอส.เค.เจมส์ และจำเลยในฐานะนายจ้างมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิด
ที่ลูกจ้างได้กระทำไปในการที่จ้างด้วย โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่า
เสียหายที่เกิดขึ้นให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ ไปแล้วตามอัตราที่ระบุในกรมธ
รรม์ประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 2,234,263.01 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิของห้างหุ้น
ส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวจากจำเลยได้
ตามกฎหมายโจทก์ทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแล้ว จำเลยไม่ยอมชำระขอให้
บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 2,234,263.01 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่า
การฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์รายพิพาทห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ ไม่ได้แสดง
รายการสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายในว่าเป็นอะไรบ้าง โดยไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ฝากส่งมีการ
หุ้มห่อมิดชิดเรียบร้อยในสภาพที่ผู้ฝากส่งไม่ประสงค์ให้มีการแกะห่อ หรือให้เจ้าหน้าที่
ของจำเลยมีโอกาสดูพบเห็นสิ่งของที่แท้จริงภายในห่อ และไม่ได้ผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรเจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงรับฝากส่งอย่างไปรษณีย์ภัณฑ์ ทั่ว ๆ ไปโดยคำนึงถึง
น้ำหนักของไปรษณีย์ภัณฑ์ ในการคิดค่าธรรมเนียมฝากส่งเท่านั้น และได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามระเบียบของจำเลยแล้วขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย

ชำระเงินจำนวน 522 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกัน ในชั้นฎีกาว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ ได้ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ลงทะเบียนที่พิพาทไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยฝากส่งต่อจำเลย ดังปรากฏตามใบรับฝากเอกสารหมายเลข 5 และได้ประกันภัยไปรษณีย์ภัณฑ์ พิพาทไว้กับโจทก์ในวงเงิน 96,931.15 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย 2,234,263.01 บาท ดังปรากฏตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 6 ต่อมาไปรษณีย์ภัณฑ์ พิพาทสูญหายไประหว่างที่อยู่ในความดูแลรักษาของลูกจ้างหรือพนักงานของจำเลย โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายจำนวน 2,234,263.01 บาท ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ ไปแล้ว ตามสัญญาประกันภัย มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่เห็นสมควรวินิจฉัยในประการแรกว่า จำเลยต้องชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์เพียงใด ที่โจทก์ฎีกาว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบละเมิดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างของจำเลยกระทำละเมิดตามทางการที่จ้างเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นโดยจำเลยมิได้อุทธรณ์ว่า การที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ พิพาทของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ สูญหายไปเกิดจากการกระทำโดยประมาทของพนักงานของจำเลยอันเป็นการละเมิดจำเลยในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 ดังนั้นความรับผิดชอบของจำเลยในอันที่จะต้องชดเชยค่าเสียหาย จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 ว่าด้วยละเมิด กล่าวคือจำเลยต้องรับผิดชอบชดเชยราคาทรัพย์สินและพลอยสินน้ำเงินเจียรระไนซึ่งบรรจุอยู่ในไปรษณีย์ภัณฑ์ พิพาทที่สูญหายจำนวน 2,024,539.31 บาทรวมทั้งค่าเสียหายอันได้แก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งอีกร้อยละสิบของราคาอัญมณีทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,234,263.01 บาท ซึ่งเป็นค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการกระทำละเมิดของพนักงานของจำเลยให้แก่ห้างหุ้นส่วน

จำกัด เอส.เค.เจมส์ โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ แล้วยอมรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องเงินจำนวนนี้จาก จำเลยได้นั้น เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นซึ่งโจทก์และจำเลยต่างไม่ได้อุทธรณ์ ที่ วินิจฉัยว่าไปรษณีย์ภัณฑ์ พินาทของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ สูญหายไปเกิด จากการกระทำโดยประมาทของพนักงานของจำเลยอันเป็นการละเมิดนั้น ปรากฏ จากคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นด้วยว่า เหตุแห่งการละเมิดดังกล่าว เกิดจากความ บกพร่องในหน้าที่ของพนักงานของจำเลยโดยไม่ปรากฏว่าพนักงานของจำเลยเป็นผู้ ลักเอา ไปรษณีย์ภัณฑ์พินาทไปซึ่งเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นดังกล่าวแสดงว่า เหตุที่ไปรษณีย์ภัณฑ์พินาทของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ สูญหายไป มิได้เกิด จากการกระทำโดยทุจริตของพนักงานของจำเลยได้ความดังนี้ เมื่อพิจารณาประกอบ กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 วรรคแรก ที่บัญญัติให้การขน ไปรษณีย์ภัณฑ์ ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลข อยู่ในบังคับตามกฎหมายและกฎข้อ บังคับสำหรับทบวงการนั้น ๆ คือต้องบังคับตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และไปรษณีย์นิเทศพ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ พินาทแล้ว เห็นว่าเหตุที่ไปรษณีย์ภัณฑ์พินาทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ สูญหายไปดังคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น มีความหมายว่า ไปรษณีย์ภัณฑ์พินาท สูญหายไปเพราะความผิดของจำเลยดังที่กำหนดไว้ในไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2524 ข้อ 177, 391 จึงเห็นว่าจำเลยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิของห้าง หุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ ตามอัตราการใช้ค่าเสียหายสำหรับไปรษณีย์ภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์ดังที่กำหนดในไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2524 ข้อ 177, 391 และภาค ผนวกไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2524 คือจำนวน 60 แฟรงก์ทอง หรือคิดเป็นเงินโดย เท่ากับ 522 บาท แต่ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ตามฎีกาของโจทก์ดังที่ กล่าวแล้วข้างต้น คำพิพากษากฎีกาที่ 3883/2529ระหว่าง บริษัทประกันภัยไทย

วิวัฒน์ จำกัด โจทก์การสื่อสารแห่งประเทศไทย กับพวก จำเลย ที่ 2195/2520
ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด เมโทรมอเตอร์เวอคส์ โจทก์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
จำกัด จำเลย และที่ 1211/2518 ระหว่าง นายตั้งกวง แซ่ตั้งกับพวก โจทก์ ธนาคาร
กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด กับพวก จำเลยที่โจทก์อ้างมาในฎีกาของโจทก์ ข้อเท็จ
จริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาของโจทก์ในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้น และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ฎีกา
ของโจทก์ในปัญหาที่ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เจมส์ จำกัด ได้ฝากส่งทับทิมและ
พลอยสีน้ำเงินเจียรระไน รวมราคา 2,024,539.31 บาท ไปในไปรษณีย์ภัณฑ์พิพาทที่
สูญหายดังกล่าวแล้วหรือไม่ เพราะถึงจะวินิจฉัยไป ก็ไม่มีผลทำให้จำนวนเงินค่าเสีย
หายที่จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ให้โจทก์ดังที่วินิจฉัยแล้วมีผลเปลี่ยนแปลงไป"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ